

통 보

1. 제 목 : 코로나19 특별대책 관련 채무상환 유예 대상자에 대한
기한이익상실 처리 업무 부적정
2. 소관부점 : ●●●●●처 및 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

●●●●●처는 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제15조에 따라
가계지원업무 관련 채권관리 총괄 업무를 수행하고 있고, 2022. 1. 17.
개정 전 세칙 제15조 제1호에 따라 공사채권의 채무조정 등 채권정리
·관리업무를 수행하였다.¹⁾

□□□□지역본부 등 12개 지역본부는 세칙 제35조에 따라 공사회계
무담보채권의 인수지원, 채무조정 등 채권정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」 제12조 제1항에 따르면 분할상환 중인
채무관계자가 분할상환금 납입을 3개월 이상 지연한 경우에는 기한의
이익을 상실시키고 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

1) 현재는 「업무분장세칙」 제15조 제1호에 따라 가계지원업무 관련 채권관리 총괄

한편, 공사는 코로나19 확산 및 장기화에 따라 공사 관리 채무자의 위기극복과 재기 지원을 위해 [표 14]와 같이 2020. 3월 1차 특별대책을 시작으로 6차례의 특별대책을 추진하였는데

[표 14] 코로나19 피해 채무자 지원 특별대책 추진 현황

구분 (시행월)	지원대상	주요 지원내용
1차 (’20.3월)	성실상환자, 미약정자	• 성실상환자 최대 6개월 채무상환 유예 • 채무조정 미약정자 약정시, 최대감면을 적용
2차 (’20.5월)	정리 및 회수를 위한 법적조치 대상자	• 채권보전조치를 제외한 강제집행 등 적극적 추심활동 한시적 유예
2차 (’20.8월)		• 2차 특별대책의 유예기간 연장 (코로나19 전염경보 격하 시까지)
3차 (’20.9월)	연체중인 약정 채무자	• ’20.12. 31.까지 채무상환 유예 일괄 적용 • ’20. 9. 30.까지의 연체이자 감면 일괄 적용
4차 (’20.12월)	연체중인 약정 채무자	• ’21. 6. 30.까지 채무상환 유예 일괄 적용 • ’20.11. 30.까지의 연체이자 감면 일괄 적용
5차 (’21.6월)	연체중인 약정 채무자	• ’21.12. 31.까지 채무상환 유예 일괄 적용 • ’21. 5. 31.까지의 연체이자 감면 일괄 적용
	성실상환한 취약계층	• 특수채무관계자 감면을 받아 상환스케줄의 80%이상 변제한 경우 잔여 채무부담액 감면
6차 (’21.12월)	연체중인 약정 채무자	• ’22. 6. 30.까지 채무상환 유예 일괄 적용 • ’21.11. 30.까지의 연체이자 감면 일괄 적용

특히 연체중인 약정 채무자에 대한 채무상환 유예 조치와 관련하여 3차 특별대책부터는 코로나19 이후(2020. 3. 1.이후) 연체발생 채무자에 대해 기존 연체를 해소하고 별도 신청 없이 공사에서 일괄로 채무상환 유예를 지원하고 있다.

따라서, 코로나19 특별대책 관련 채무상환 유예 대상자에 대해서는 분할상환금 납입 지연을 사유로 기한이익상실 처리²⁾를 하지 않는 것이 타당하다.

2) 기한이익상실은 일반적으로 채무자의 신용위험이 높아질 경우 금융기관에서 채무자에게 빌려준 대출금을 만기 전에 회수하는 조치로, 공사 약정 채무자의 경우 기한이익상실 시 채무부담액이 채무조정 전 이율을 적용한 채권액으로 환원되고, 담보물건 등은 경매 진행되며, 신용정보집중기관에 신용정보가 재등록되어 금융거래상 불이익을 받게 됨

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 코로나19 특별대책 시행기간 동안 채무상환 유예 대상자에 대한 기한이익상실 처리 현황을 점검한 결과

채무자 ◆◆◆ 채권(□□□□□□ 2018 - 480057)의 경우 분할상환금을 2021. 2월부터 연체하여 코로나19 5차 특별대책(2021. 6월 시행)의 채무상환 유예 대상자에 해당되므로 △△△△처에서 일괄로 상환유예 및 연체이자 면제를 정보시스템실에 전산원장 변경을 요청하였고, 채무상환이 유예되었음을 채무자에게 안내하였으나

채무자가 연체 시작 전 최종 납부한 분할상환금이 계획원금과 일치하지 않아 채권관리시스템에서 채무상환 유예가 처리되지 않았고, 이로 인해 2021. 11. 17. 기한이익상실 예정 통지 후 같은 월 26. 기한이익상실 처리 되는 등

[표 15]와 같이 코로나19 특별대책에 따른 채무상환 유예 대상자 인데도 공사의 채권관리시스템 미비³⁾로 인하여 제도적 지원을 받지 못한 사례 총 646건⁴⁾이 확인되었다.

3) 채무부담액 상환유예는 「무담보채권 채무조정규정」 제10조의2에 따라 연체 없이 상환하고 있는 채무관계자에게 특정한 사유가 발생 시 유예할 수 있도록 되어 있어, 코로나19 특별대책과 같이 연체 중인 채무관계자에 대해서는 채권관리시스템에서 상환유예 처리가 불가능하였음

4) 세부 내역은 분량이 과다하여 [별지 2] “채무상환 유예 대상자 기한이익상실 처리 내역”으로 첨부함

[표 15] 코로나19 채무상환 유예 대상자 기한이익상실 처리 현황

(단위 : 명)

부 점	채무상환 유예 대상자인데 기한이익상실 처리	가계지원처에서 상실 처리 등 (부점 이관 작업 필요)
합 계	646	422
“기재생략”	3	-
	16	16
	18	17
	84	47
	49	38
	110	77
	20	20
	144	69
	87	67
	19	19
	35	32
	15	15
	46	5

[소관부점 의견] ○○○○처 및 12개 지역본부는 코로나19 특별대책 관련 채무상환 유예 대상자에 대한 기한이익상실 처리가 부적정했음에 대해서는 동의하였으나,

다만 채무상환 유예 대상자를 일괄 시정조치하여 기한이익상실 처리를 취소하여도 제도 종료 후 3개월 이상 연체할 경우 다시 기한이익상실 처리를 해야 하므로, 646명 전체의 기한이익상실 처리를 일괄 취소하는 시정조치보다는 상환 유예 제도 종료 후 분할상환금을 납입하는 차주에 대해서만 기한이익상실을 취소하여도 조치요구의 실효성이 있다는 의견을 제시하였다⁵⁾.

5) [표 15]와 같이 422명은 지역본부와 ○○○○처 간 이관작업이 필요한데 ○○○○처에서 전체 채무자에 대한 시정조치를 하는 것은 물리적으로 불가능한 상황임

이에 감사실은 채무자 권익이 침해되지 않고 채무상환 유예 대상자가 제도적 지원을 받을 수 있는 적절한 시정방안을 마련하도록 통보 조치하고자 한다.

4. 조치할 사항

△△△△처장 및 ○○○○지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 코로나19 특별대책에 따른 채무상환 유예 대상자인데도 기한이익상실 처리된 채무자가 제도적 지원을 받을 수 있는 적절한 시정방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)